

單元 7 民主治理與政治參與

高中公民與社會 重點筆記

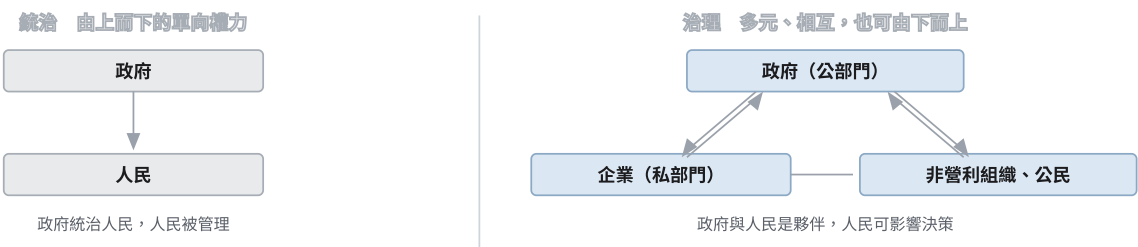
人民將權力委託給政府，政府因而須受監督並負起責任，這是第一至三節的內容。人民參與政治的正式管道為選舉、罷免、創制與複決，屬第四至七節。第八節則處理選舉以外的參與方式。

一、從統治到治理

民主運作的困境

面向	問題
政府組織	防弊設限多而效率低；工業化與福利國家使政府職能不斷擴張；分工細密造成本位主義與僵化。監督不足則濫權，監督過度又動彈不得
民主政治	選民選完即退場，選舉涵蓋不了所有議題；代議士可能只反映少數人利益；政府龐大而專業，人民資訊不足難以監督；民粹以「人民」之名壟斷正當性
民主赤字	成因是公共事務複雜專業化，決策落入官僚與專家之手。現象為信任度下降、政治冷漠、投票率低、政治效能感低

統治與治理



治理指公共事務不再由政府獨攬，改由政府、企業、非營利組織與公民共同協商承擔；民主治理則要求治理過程須有民意基礎，並能被人民課責。

	統治 government	治理 governance
掌權者	政府	不一定是政府機關
行動主體	公部門	公部門、私部門、公民社會協力
權力方向	單一，由上而下	多元、相互，也可由下而上
與人民關係	政府統治人民，人民被管理	政府與人民是夥伴，人民可影響決策

相關重點

情境中出現委託民間執行、公私協力、多方利害關係人共同決策等敘述時，即屬治理的概念。

二、我國民主治理的實踐

組織再造	作法	例子
電子化	以資通訊科技提供服務、公開資訊	線上報稅、資料開放平台
委外化	政府保留責任，執行交由民間，引入市場競爭	公有游泳池、停車場
地方化	中央將可由地方處理的事務下放，因地制宜	地方自治事項擴大
法人化	設行政法人，非機關亦非民營，兼顧公共性與彈性	國家表演藝術中心

公民參與	內容
公私協力	公、私與非營利部門共同承擔公共事務，屬夥伴關係而非上對下發包。服務更具彈性，但責任歸屬與品質監督不可一併外包
電子參與	網路科技降低參與門檻，如公共政策網路參與平台、線上聯署、開放資料
審議民主	公民會議、願景工作坊、參與式預算。重點在充分資訊與理性討論以形成共識，而非直接表決

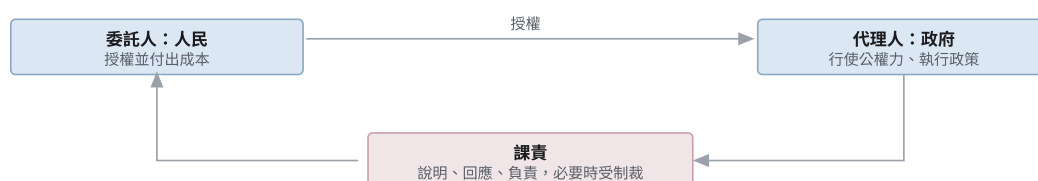
相關重點

政府在決策之前應採取的作為是召開公聽會或聽證；資訊公開屬事後補救，不算事前參與。

審議民主常見的批評是形式平等不等於實質平等：即使發言時間相同，仍無法消除教育背景與社會位置造成的文化資本差距。

三、民主治理的課責

課責指政府須就其作為說明、回應並承擔後果。人民是委託人、政府是代理人，但代理人握有資訊優勢，因此需要制度化的機制。課責有透明、回應、負責三項要件。



外部監督	力量來源
議會監督	立法部門質詢與審議的力量；不信任投票（倒閣）是最直接的課責工具
民意監督	公民社會的輿論力量，如媒體報導、民調、公民團體揭露
人民參政監督	公民決定民選首長與民意代表去留的力量，即選舉、罷免、創制、複決
司法監督	藉司法審判使官員負起法律責任，如行政訴訟、國家賠償、違憲審查

內部行政要求	理念	作法
透明性	資訊公開透明可消除人民與政府間的資訊不對稱，增加信任、提高參與動機，並達成行政程序透明	公開化：《行政程序法》定有資訊公開規定，除國家機密、個人隱私等法定理由外，以主動公開為原則，且資訊須易於理解；標準化：內部訂定一致且透明的作業流程；電子化與數位化：提升資訊可及性
回應性	行政部門在政策制訂與執行中扮演決定性角色，必須回應民意，不只被動回應質疑，更要主動提出	被動回應：針對人民已提出的需求，說明將如何修正或繼續進行；主動回應：針對尚未提出的需求先行處理，如政策規劃與政策合法化
代表性	推動重大政策時，應思考所探詢的民意是否具代表性	以多元管道探詢，廣納不同背景與意見的民意，如廣邀學者專家、民眾參加公聽會

相關重點

課責與參與的分辨：課責屬事後究責，包括質詢、施政報告、審查預算、調查與罷免；參與屬事前納入，包括公聽會、聽證與公民會議。

課責工具的區分：不信任投票由立法院對行政院長行使；罷免由選民對民選公職人員發動；彈劾屬監察院職權；凍結預算雖為立法院的權力，但不屬課責手段。

行政法原則的判斷：預告草案、舉行聽證並廣納意見對應正當程序原則；干涉人民權利而無法律依據對應法律保留原則；無法預見受罰的行為態樣與罰鍰金額對應明確性原則；手段與目的失衡對應比例原則。

四、政治參與與參政權

	內容	
定義	人民為影響政府人事或政策所採取的行動，基礎在主權在民	
方式	投票、加入政黨社團、連署、遊說、陳情、集會遊行、社會運動、公共討論	
影響因素	成本效益：付出由己、效益共享，因而產生搭便車現象；法律規定：投票年齡、投票日與地點、有無不在籍投票；選民自身：教育、收入、職業、社會網絡、政治效能感；政治環境：選情激烈度、議題切身度、動員強度	

參政權	意義	性質
選舉	投票選出公職人員	對人
罷免	任期屆滿前，由原選區選民投票解除其職務	
創制	人民直接提出法案或立法原則，要求立法機關制定	對事
複決	人民投票決定法律或重大政策的存廢	

我國創制、複決主要透過《公民投票法》行使。

相關重點

圖表題僅能就資料本身推論。例如投票率由 60% 上升至 70%，可推論投票便利性提升有助人民表達政治意志，但不能推論選務效率提升、年輕世代參與增加或民主滿意度上升，因資料未涵蓋這些面向。比較數據時應區分絕對數字與比例，多數情況須以比率而非人數比較。

五、選舉與選舉制度

選舉制度決定同樣的選票如何變成席次，直接影響政黨體系、候選人策略與選民是否策略投票。判斷選制可依下列三個問題。

① 選人還是選黨？

選候選人／選政黨名單

② 一個選區選幾席？

單一選區（1 席）／複數選區（2 席以上）

③ 如何計算當選？

多數決（相對／絕對）／比例代表

判斷方式：應選名額 ÷ 選區數 = 1 為單一選區，> 1 為複數選區
全國僅一個選區則為比例代表制

選制	作法	優點	缺點
相對多數決 我國區域立委、各級行政首長	得票最高者當選，不須過半	計票簡單、成本低；傾向形成兩大黨與穩定多數	當選人可能僅獲少數支持；對小黨極不利；選區劃分可能被操縱，即傑利蠅蠅（刻意劃分選區形狀，浪費對手選票以取得不成比例的席次）。並誘發選民 策略投票 （棄保）
絕對多數決 兩輪投票制	第一輪有人過半即當選；無人過半則取前兩名進入第二輪對決，當選必過半	當選人具過半民意基礎；第一輪可先表達真實偏好	選務成本高、期程長；第二輪常靠政黨結盟換票，未必是選民本意
比例代表制	各黨提名單，選民投黨，依得票率分配席次	得票率與席次率吻合度最高，選票不易浪費；小黨有生存空間；可藉名單順序保障婦女、弱勢與專業人士	投黨不投人，對選民的直接責任弱；名單由政黨中央掌握；常設政黨門檻（我國 5%）；易多黨林立、聯合政府不穩

混合投票制：單一選區兩票制

選民一人兩票，一票投人（區域，相對多數決），一票投黨（名單，比例代表制）。兩票如何換算席次，分為並立制與聯立制。

並立制 我國、日本

兩者分開計算後相加

不分區 = $40 \times 20\% = 8$ 席

總席次 = $16 + 8 = 24$ 席 (24%)

比例性差，對區域席次多的大黨有利

聯立制 德國

先依得票率算出應得總席次，再扣除區域席次

應得 $100 \times 20\% = 20$ 席，不分區補 $20 - 16 = 4$ 席

總席次 = 20 席 (20%)

比例性佳，席次率貼近得票率，對小黨有利

相關重點

當某黨得票率明顯高於席次率，代表該選制對小黨不利，對應的改革方向是依得票率換算席次。婦女保障名額處理的是性別代表性，與小黨的席次落差無關。

六、我國公職人員選舉制度

職位	選制
行政首長 總統副總統、直轄市長、縣市長、鄉鎮市長、村里長	單一選區相對多數決，得票最高者當選，不須過半
地方民意代表 直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市民代表	複數選區相對多數決：一選區應選 2 人以上，選民只投 1 票給 1 人（單記），依得票高低依序當選；設婦女保障名額，應選名額每滿 4 人應有婦女 1 人。當選門檻低，小黨與無黨籍較有機會，同黨候選人亦互相競爭
區域立委 73 席	全國分 73 選區，每區選 1 人，單一選區相對多數決；各縣市至少 1 席
全國不分區及僑居國外國民 34 席	全國一區，投政黨票，比例代表制；政黨得票率須達 5%；當選名單婦女不得低於 1/2
原住民立委 6 席	平地 3 席、山地 3 席，複數選區相對多數決

立法委員共 113 席，採單一選區兩票制（並立制）。

相關重點

題目若同時出現「提高女性保障席次」與「總席次大於選區數」，對應的是縣市議員選舉，因其為複數選區並設有婦女保障名額；不分區立委與區域立委皆不符合，後者為單一選區且無婦女保障名額。保障名額的正當性應以促進實質平等或積極平權說明，而非個人參政權或族群自決權。村里長選舉中無黨籍當選人約占八成，顯示政黨並非基層選舉的關鍵因素，不宜逕行套用立委選舉的政黨邏輯。

七、罷免與公民投票

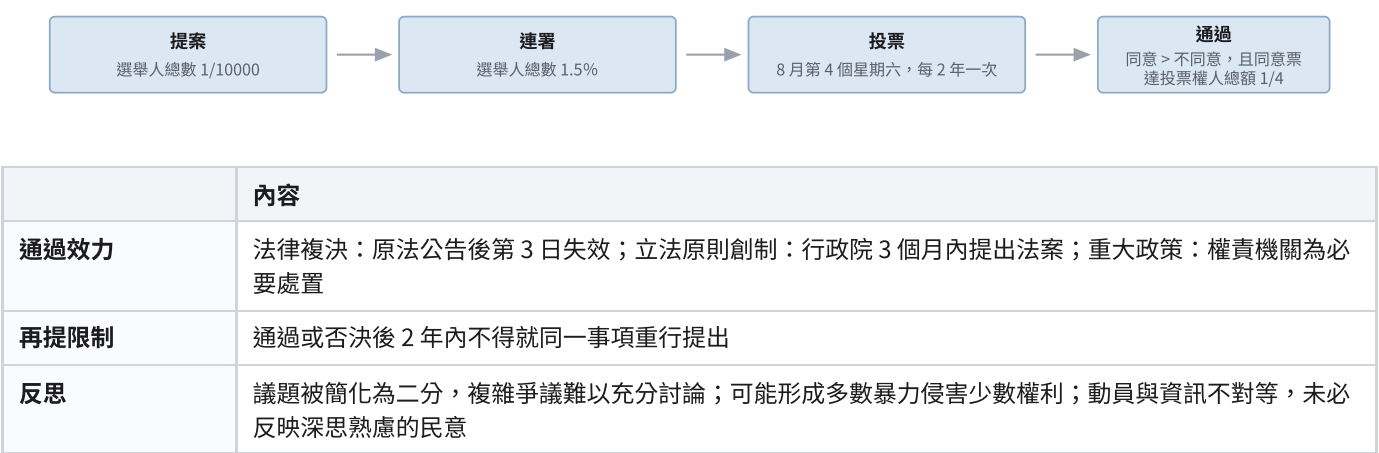
	總統、副總統	其他公職（立委、地方首長、地方民代等）
依據	《總統副總統選舉罷免法》	《公職人員選舉罷免法》
提出	全體立委 1/4 提議、2/3 同意	原選區選舉人 1% 提議，再經 10% 連署
通過	選舉人總額過半數投票，有效票過半同意	同意票多於不同意票，且同意票達原選區選舉人總數 1/4 以上
限制	就職未滿 1 年不得罷免；罷免案否決後 4 年內不得對同一人再提	

相關重點

罷免是對「人」的課責、由選民發動，與立法院的不信任案、監察院的彈劾分屬不同機制。

公民投票

公民投票屬直接民主，人民就特定事項直接投票，以補代議民主之不足。全國性公投適用於法律複決、立法原則創制、重大政策創制或複決；地方性公投適用於自治條例複決與立法原則創制、地方自治事項重大政策創制或複決。預算、租稅、投資、薪俸、人事事項不得提案。投票權人為年滿 18 歲、未受監護宣告之國民。



相關重點

遊說、媒體發聲與投票支持皆僅具政治壓力，唯有公民投票達通過門檻能產生法律上的拘束力，因公投法規定政府「應」執行。

八、政黨、結社與社會運動

類型	內容
政黨	依《政黨法》由理念相同者組成，以取得執政權、實現政治主張為目的。功能包括匯集表達民意、甄補政治人才並提名候選人、組織政府推動政策、在野時監督制衡，以及政治社會化
志願結社	人民基於自由意志組成、追求共同目標的團體，如工會、農會、環保團體、社區組織。依據結社自由，匯集個人力量形成公民社會，對政府施壓並監督
社會運動	人民為特定目標，以有組織、集體、持續的方式推動或抵抗社會變遷。方式包括遊行、集會、靜坐、網路串聯、遊說民代、提替代方案與提起訴訟。 新社會運動 的訴求由階級經濟轉向身分認同、生活品質、環境與空間權利，多以網路號召，組織鬆散但擴散快
公民不服從	基於良知，公開、非暴力違反法律以喚起社會反省。要件為已窮盡其他有效途徑，且願承擔法律後果

相關重點

公民不服從的判斷要件包含**已窮盡其他有效途徑**，非選題若未寫出此項不予計分。

社會運動的成效不以政策是否立即改變為判準，能引發公眾討論即屬有成效。工會的相關討論多聚焦於自主性，即工會在影響政黨政策的同時，應避免被政黨或資方吸納。新社會運動以訴求性質判斷，相對剝奪感屬其成因而非定義，規模較小仍屬社會運動。